

I. Disposiciones generales

Consejería de Sanidad

2781 *DECRETO 125/2026, de 27 de julio, que modifica el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el transporte terrestre sanitario.*

PREÁMBULO

El artículo 160.1.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, preceptúa que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte marítimo que transcurra íntegramente dentro del ámbito del Archipiélago que incluye la regulación del transporte sanitario.

El transporte sanitario que se realiza en el ámbito territorial de Canarias, se encuentra regulado por el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, cuyo artículo 5, tras la redacción dada por el Decreto 21/2015, de 26 de febrero (BOC n.º 45, de 6.3.2015), establece que los vehículos podrán dedicarse a la realización del transporte terrestre sanitario de cualquier clase siempre que estén matriculados y habilitados para circular, y que no superen la antigüedad de diez años, contados desde su primera matriculación.

Dicho requisito es indispensable para el otorgamiento y renovación de la certificación técnico-sanitaria y de la correspondiente autorización de transportes habilitante para poder realizar los servicios de transporte sanitario.

Dificultades en la oferta de vehículos motivadas por retrasos en la fabricación y entrega de nuevos vehículos de transporte sanitario destinados, en su mayoría, a sustituir a vehículos que superasen la antigüedad permitida y, con el fin de garantizar que las empresas dedicadas al transporte sanitario en Canarias pudiesen seguir prestando los servicios de transporte y evitar así poner en peligro su prestación por reducción de la oferta, mediante el Decreto 452/2023, de 27 de diciembre, se modificaría el citado Decreto 154/2002, de 24 de octubre, añadiendo, al mismo, una disposición adicional sexta con el fin de posibilitar que los vehículos con una antigüedad superior a diez años pudiesen continuar con la prestación de los servicios de transporte sanitario terrestre, hasta el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, la situación actual y la dificultad persistente en la sustitución de los vehículos destinados al transporte sanitario, con el fin de garantizar la continuidad de una actividad considerada esencial, resulta acertado y oportuno flexibilizar el requisito de la antigüedad máxima de los vehículos destinados al transporte terrestre sanitario con una garantía de seguridad, modificando nuevamente la disposición adicional sexta del citado Decreto 154/2002, a fin de permitir que desarrollen la actividad de transporte sanitario si cumplen el requisito de fecha de primera matriculación en 2015 o posterior, con determinadas condiciones.

De esta forma, los vehículos dedicados al transporte sanitario que cumplan los requisitos señalados anteriormente, una vez superada la antigüedad máxima de diez años, podrán continuar prestando sus servicios en la actividad de transporte sanitario hasta el 31 de diciembre de 2027.

La presente disposición reglamentaria respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así pues, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, este Decreto se justifica por una razón de interés general, la cual es la continuación en la prestación de los servicios de transporte sanitarios con seguridad hasta el 31 de diciembre de 2027, de todos aquellos vehículos ambulancias matriculados en 2015, 2016 y 2017, que hayan alcanzado la antigüedad máxima, siempre que hayan estado inscritos en el Registro de Ambulancias de la Comunidad Autónoma de Canarias siendo este el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

Conforme al principio de proporcionalidad, el presente Decreto contiene la regulación imprescindible y garantiza el principio de seguridad jurídica. Asimismo, en aplicación del principio de transparencia, se posibilitará el acceso a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias y, finalmente, de acuerdo con el principio de eficiencia, la presente norma evita la imposición de cargas administrativas innecesarias o accesorias para las personas destinatarias.

Finalmente, y por lo que respecta a la igualdad de género y de expresión de género, se ha dado cumplimiento, respectivamente, a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Esta disposición, por tanto, no contempla ni prevé condiciones discriminatorias que supongan impacto negativo alguno en la igualdad de género, ni afecta negativamente a la igualdad y no discriminación por razón de la identidad y expresión de género o de las características sexuales, por lo que dichos impactos en las personas destinatarias de la norma es totalmente positivo.

En su virtud, y de conformidad con las restantes disposiciones de general aplicación, previo cumplimiento de los trámites de audiencia a las asociaciones representativas del sector, información pública, oídos los Cabildos Insulares, de acuerdo con el Dictamen n.º 294/2026, de 20 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y de la Consejera de Sanidad, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 27 de julio de 2026,

DISPONGO:

Artículo único.- Modificación de la disposición adicional sexta del Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el transporte terrestre sanitario.

Se modifica la disposición adicional sexta del Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el transporte terrestre sanitario, que queda con la siguiente redacción:

“Disposición adicional sexta.- Actividad de transporte terrestre sanitario de los vehículos ambulancia que hayan superado la antigüedad máxima.

1.- Con carácter excepcional, los vehículos ambulancias que hayan superado la antigüedad máxima establecida en el artículo 5 del presente Decreto, y se encuentren

inscritos en el Registro de Ambulancias de Canarias, podrán continuar la actividad de transporte sanitario hasta el 31 de diciembre de 2027, si cumplen el requisito de fecha de primera matriculación en 2015 o posterior.

2.- Los vehículos ambulancias que cumplan el requisito de primera matriculación de 2015 o posterior, y hubieran causado baja en el Registro de Ambulancias de Canarias, podrán acogerse a la excepción de antigüedad máxima y desarrollar la actividad hasta el 31 de diciembre de 2027, previa renovación de la inscripción”.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 27 de julio de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y MOVILIDAD,
Pablo Rodríguez Valido.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
Esther María Monzón Monzón.